

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5249/2539

นางสาว ช่อผกา ดุริยพันธ์
พันธุ์ พงษ์เดช วัจนะรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ให้กู้ยืมไว้้นั้นเป็นการสาระสำคัญไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้แม้ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีข้อความว่าผู้กู้ได้นำเช็คเงินสดซึ่งมีการระบุจำนวนเงินเอาไว้ชัดเจนแล้วมอบให้ผู้ให้กู้เพื่อเป็นการค้ำประกันก็ฟังได้แต่เพียงว่าผู้กู้นำเชิสดังกล่าวมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเท่านั้น ไม่อาจฟังว่าผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปตามจำนวนเงินที่ระบุในเช็คได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไป 55,000 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีเช็คธนาคารทหารไทยจำกัดสาขาท่าอากาศยาน ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 74,250 บาท และดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญากู้ยืมเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1มิได้ระบุจำนวนเงินที่กู้ยืมไว้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 55,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 19,250 บาท

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อกฎหมายว่า
สัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องมิได้ลงจำนวนเงินกู้เป็นสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่สมบูรณ์ไม่อาจ
ถือเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมาย
จ.1 ในข้อ 1 มีข้อความเพียงว่า ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินของผู้ให้กู้ไปเป็นจำนวนเงิน บาท โดย
มิได้ระบุจำนวนเงินที่ให้ผู้กู้ยืมไว้ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด แม้จะมีข้อความที่พิมพ์ไว้
ตามแบบพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินต่อไปอีกว่า ผู้กู้ได้รับเงินไปเสร็จแล้วแต่วันทำสัญญา
ก็ตาม แต่เมื่อมิได้ระบุจำนวนเงินที่กู้ยืมไว้ก็ยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้กู้ได้รับเงินไว้เป็น
จำนวนเท่าใด และแม้ตามสัญญาข้อ 4 จะมีข้อความระบุว่าเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้
ยืมเงินผู้กู้ได้นำเช็คเงินสดจำนวน 55,000 บาท เป็นหลักฐานค้ำประกันข้อเท็จจริงก็
รับฟังได้แต่เพียงว่า ผู้กุนำเช็คจำนวนเงินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
เท่านั้น แต่จะให้รับฟังว่าผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ใน
เช็คด้วยหาได้ไม่ ดังนี้สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ให้ผู้กู้ยืมไว้ จึงขาดสาระ
สำคัญที่จะรับฟังได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม โจทก์จะนำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว
มาฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 653 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>